

0009503-42.2022.8.26.0562

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Leonardo de Mello Gonçalves

Comarca: Santos

Foro: Foro de Santos

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/12/2022

... que já processado anteriormente por roubo. Sustentou que está arrependido da prática do delito.

Diante das provas amealhadas aos autos, verifico que o réu praticou o delito de furto, durante o repouso noturno, fato típico previsto no artigo 155, § 1º, do Código Penal, uma vez que subtraiu para si, bem pertencente ao condomínio vítima. Os depoimentos firmes e harmônicos das ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santos

Foro de Santos

2ª Vara Criminal

Praça José Bonifácio, s/n, Santos-SP - cep 11013-190

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0009503-42.2022.8.26.0562 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0009503-42.2022.8.26.0562

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante) - 2178391/2022 - 7º Distrito Policial de Santos

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GABRIEL SILVA MORAES

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Leonardo de Mello Gonçalves

Vistos.

GABRIEL SILVA MORAES, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 155, § 1º, do Código Penal.

Consta que no dia 1º de julho de 2022, após as 23 horas, na Travessa Aliança nº 04, em Santos, o réu subtraiu, para si, uma parte do portão de alumínio que estava instalado no CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AMAZONAS, agindo durante o período do repouso noturno.

Consta, também, que aproveitando a ausência de vigilância porque era o período de repouso noturno, o réu decidiu subtrair o portão de alumínio e com empenho de força arrancou o bem do local em que estava instalado, fugindo levando a parte do portão. Consta, ainda, que a conduta do acusado atraiu a atenção do zelador do prédio. Ele foi verificar o que estava acontecendo e observou o réu fugir levando o bem subtraído. O funcionário passou a procurar o acusado e o encontrou após a

consumação do furto.

Consta, por fim, que o réu tinha em seu poder o bem subtraído e acabou preso em flagrante.

Auto de prisão em flagrante (fls. 01/03). Boletim de ocorrência (fls. 04/06).

A denúncia foi recebida em 12/07/2021 (fls. 47/48).

O réu foi citado (fls. 74/75) e apresentou resposta à acusação (fls. 112/115).

Durante a instrução foram colhidos os depoimentos de duas testemunhas, bem como o réu foi interrogado (fls. 147).

O Ministério Público, em alegações finais, requereu a procedência da demanda. Disse que o réu confessou a prática delitiva. Aduziu que a testemunha Marlon, zelador do prédio, disse que escutou um barulho, quando viu o réu na posse de parte do portão, o abordando logo em seguida. Falou que o crime foi praticado no repouso noturno. A Defesa, também em alegação finais, por sua vez, disse que o acusado confessou a prática delitiva, devendo ser aplicada a pena no mínimo legal, bem como o regime aberto para início de cumprimento de pena.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação é procedente.

A materialidade do delito está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/03), pelo boletim de ocorrência (fls. 04/06), bem como pela prova oral produzida durante a fase de instrução.

A autoria também é certa e atribuída ao acusado.

A testemunha MARLON MACIEL MESQUITA disse que é zelador do Edifício Amazonas. Falou que mora no primeiro andar e que já tinham subtraído em ocasiões anteriores outras barras de alumínio do portão do prédio, de modo que ficou em alerta para o caso de outros furtos. Disse que por volta das 23h escutou um barulho e quando olhou pela janela viu o acusado levando a barra do portão, quando imediatamente desceu e foi ao encontro do réu. Falou que o acusado estava com uma barra de alumínio de 1,20 m, quebrada. Disse que o réu falou que havia achado a barra, mas que não tinha como tal fato ter ocorrido, pois ele estava sozinho na rua. Afirmou que o prejuízo foi por volta de R\$ 200,00, valor este gasto para arrumar o portão. Explicou que o acusado não aparentava estar sob o efeito de drogas ou álcool, bem como não o conhecia antes dos fatos.

A testemunha EDWIN HENRIQUE DOS SANTOS FERNANDES, policial militar, disse que foi acionada via COPOM para dar apoio ao zelador do edifício vítima, pois ele havia surpreendido um indivíduo furtando uma barra de alumínio do portão. Disse que ao chegar ao local dos fatos, o zelador já havia detido o réu. Disse que não se recorda se o réu falou algo no momento da prisão.

O réu, GABRIEL SILVA MORAES, interrogado em Juízo, confirmou os fatos narrados na denúncia. Disse que pegou a barra de alumínio. Afirmou que é usuário de crack e que venderia a barra em um ferro velho, por R\$ 10,00, para comprar drogas. Aduziu que já processado anteriormente por roubo. Sustentou que está arrependido da prática do delito.

Diante das provas amealhadas aos autos, verifico que o réu praticou o delito de furto, durante o repouso noturno, fato típico previsto no artigo 155, § 1º, do Código Penal, uma vez que subtraiu para si, bem pertencente ao condomínio vítima. Os depoimentos firmes e harmônicos das testemunhas são contundentes elementos de convicção, que respaldam a acusação acerca da prática do crime de furto pelo acusado.

A testemunha Marlon, zelador do edifício vítima, disse que escutou um barulho e quando foi olhar pela janela viu o acusado na posse de uma barra de alumínio pertencente à vítima. Afirmou que desceu rápido e abordou o acusado na rua, que estava na posse do bem subtraído.

Já a testemunha Edwin, policial militar que também atendeu a ocorrência, corroborou o afirmado por Marlon, dizendo que foi acionada pelo COPOM para atender a uma ocorrência de furto e, quando chegou ao local dos fatos, encontrou o acusado já detido por Marlon.

Acrescento, ainda, que aliado aos depoimentos das testemunhas, há a confissão do acusado.

A confissão judicial, por presumir-se livre dos vícios de inteligência e vontade, consiste, como se sabe, em elemento seguríssimo de convicção. E, na hipótese dos autos, foi corroborada pelos demais elementos de prova colhidos sob o manto do contraditório, restando demonstrado, portanto, que o acusado efetivamente subtraiu a barra de alumínio do portão do edifício vítima, afirmando, ainda, que venderia para comprar drogas, restando confessada a ação.

Nesse sentido, a jurisprudência deste E. Tribunal:

"Sem margem para divagações doutrinárias ou construções hermenêuticas, a confissão judicial constitui elemento seguríssimo de convicção. Apenas especialíssima e incomum circunstância que lhe evidencie a insinceridade justifica a sua recusa". (JUTACRIM 93/239 - Rel. Juiz Canguçu de Almeida).

"... não se pode perder de vista que, sem razão extraordinária, não é comum alguém mentir contra si próprio. E, na espécie, não se vislumbram fatos que pudessem implicar no reconhecimento de uma falsa confissão, levadas a efeito sob o crivo do contraditório. A confissão, de mais a mais, merece eficácia probatória porque crível e verossímil, fruto da clara correlação entre os testemunhos, tudo a permitir a responsabilidade penal da recorrente ..." (TJSP, Apelação nº 0035628-85.2011.8.26.0577, 7ª Câmara Criminal, Rel. Des. Pinheiro Franco, j. 5.10.2016).

Outro ponto a se destacar é o que crime foi praticado às 23h54, o que caracteriza ter sido o delito cometido durante o repouso noturno. Deste modo, as testemunhas ouvidas em Juízo foram claras, ao dizer que o delito foi cometido no horário supracitado, corroborando o constante no boletim de ocorrências de fls. 04/06.

Outrossim, o crime restou consumado, isso porque, para esta espécie delitiva, pouco importa se a res furtiva foi retirada da esfera de disponibilidade da vítima ou se o acusado tenha tido posse tranquila e desvigiada dos bens, bastando, apenas, que haja posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo.

Sem prejuízo, ressalto que, no caso dos autos, conforme já destacado, o acusado subtraiu bem do edifício vítima, retirando uma barra de alumínio que fazia parte do portão, de modo que teve posse da res furtiva.

O C. Superior Tribunal de Justiça pacificou seu entendimento a respeito do tema, por meio do recurso representativo de controvérsia cuja ementa ora transcrevo:

"RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. RITO PREVISTO NO ART. 543-C DO CPC. DIREITO PENAL. FURTO. MOMENTO DA CONSUMAÇÃO. LEADING CASE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 102.490/SP. ADOÇÃO DA TEORIA DA APPREHENSIO (OU AMOTIO). PRESCINDIBILIDADE DA POSSE MANSA E PACÍFICA. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Recurso especial processado sob o rito do art. 543-C, § 2º, do CPC e da Resolução n. 8/2008 do STJ. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, superando a controvérsia em torno do tema, consolidou a adoção da teoria da apprehensio (ou amotio), segundo a qual se considera consumado o delito de furto quando, cessada a clandestinidade, o agente detenha a posse de fato sobre o bem, ainda que seja possível à vítima retomá-lo, por ato seu ou de terceiro, em virtude de perseguição imediata. Desde então, o tema encontra-se pacificado na jurisprudência dos Tribunais Superiores. 3. Delimitada a tese jurídica para os fins do art. 543-C do CPC, nos seguintes termos: Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. 4. Recurso especial provido para restabelecer a sentença que condenou o recorrido pela prática do delito de furto consumado" (REsp 1524450/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, Dje 29/10/2015). Grifei.

Ressalta-se, ainda, que, conforme afirmado por Marlon, a peça não pôde ser reinstalada, pois estava quebrada, de modo que o edifício vítima arcou com o prejuízo do conserto do portão, o que reforça a consumação do delito.

Assim, a prova colhida traz a certeza necessária para o decreto condenatório, restando comprovada a prática do delito tipificado no artigo 155, § 1º, do Código Penal, sendo a condenação medida de rigor.

Passo, pois, a dosar a pena.

Na primeira fase, verifico que o acusado possui maus antecedentes, conforme se observa da análise da certidão de fls. 63/64 e da folha de antecedentes de fls. 65/66, contudo, a fim de evitar o bis in idem, estes serão analisados da segunda da

dosimetria, para fins de reincidência. Isto posto, verifico que a conduta do acusado não extrapola a culpabilidade comum do tipo penal, de modo que fixo a pena base no mínimo legal, qual seja 01 (um) ano de reclusão, com o pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, verifico que o réu é reincidente em crime doloso, conforme certidão de fls. 63/64 e da folha de antecedentes de fls. 65/66. Dessa forma, está presente a circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal. Anoto ainda, que em seu interrogatório, o acusado confessou a prática do delito descrito na denúncia, o que, em tese, impõe a aplicação da circunstância atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d", também do Código Penal. Em que pese o entendimento majoritário que, por força do artigo 67, do Código Penal, a reincidência é circunstância preponderante, observo que, no presente caso, de forma excepcional, deve haver a compensação entre a majorante da reincidência e a minorante da confissão.

A compensação entre ambas as causas se justifica, no presente caso, por fundamento as circunstâncias judiciais favoráveis ao acusado, bem como no seu arrependimento pela prática delitiva, conforme por ele afirmado, quando interrogado em Juízo. Desta forma, mantenho a pena do réu em 01 (um) ano de reclusão, com o pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, em razão de o crime ter sido praticado durante o repouso noturno, aumento a pena de 1/3 (um terço), resultando em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, com o pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Cada dia-multa será fixado no mínimo legal, na ausência de maior conhecimento das condições econômicas do réu.

Considerando a reincidência do réu, este não atende aos requisitos necessários para a concessão dos benefícios da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e da suspensão condicional da pena, previstos nos artigos 44 e 77 do Código Penal.

Ainda que considerada a reincidência do acusado, fixo como regime inicial para o cumprimento da pena aplicada o semiaberto, em razão de a pena cominada ser inferior a 04 (quatro) anos, sendo a medida socialmente recomendável à luz da Súmula 269 do STJ.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal, o que faço para CONDENAR o acusado GABRIEL SILVA MORAES, qualificado nos autos, ao cumprimento de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, com o pagamento de 13 (treze) dias-multa, no valor mínimo legal, por infração artigo 155, §1º, do Código Penal.

Considerando o regime fixado para início de cumprimento de pena, o montante de pena aplicado, bem como que o acusado já se encontra preso por mais de 05 (cinco) meses em regime fechado, REVOGO a prisão preventiva do acusado, concedendo o direito de aguardar eventual recurso em liberdade.

Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Oportunamente, intime-se o réu para efetuar o pagamento da multa.

Considerando que o sentenciado foi assistido por advogada dativa nomeada por meio do convênio da OAB/SP com a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, verifico que ele se encaixa no perfil das pessoas sem condições econômicas para suportar as custas do processo sem prejudicar o seu próprio sustento ou de seus dependentes, razão pela qual concedo ao sentenciado os benefícios da Justiça Gratuita isentando-o do pagamento das custas processuais. Anote-se.

P.I.C.

Santos, 14 de dezembro de 2022.

LEONARDO DE MELLO GONÇALVES

Juiz de Direito Auxiliar

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA